

Donaciones deducibles del impuesto sobre la renta

Requisitos, plazos, fundamento legal, entes autorizados, bienes en desuso del Estado, cálculo del límite del 10 %, asientos, conciliación fiscal e infracciones, con casos resueltos.

Límite

10 % de la renta neta del donante

Base legal

Ley 7092, art. 8, inciso q

Caso guía

Distribuidora Norte S.A.

Resultado de aprendizaje 2 (programa MEP)

Analizar el **contexto, requisitos, plazos, vigencia, fundamento legal** y la **declaración tributaria** para donaciones, según el Ministerio de Hacienda.

Indicadores de logro

- **Reconoce** en qué consisten las donaciones y su relación con la Contabilidad.
- **Confecciona** la declaración tributaria para realizar donaciones.

Recorrido

- 1 Información general y relación con la Contabilidad.
- 2 Entes autorizados, requisitos, plazos y vigencias.
- 3 Fundamento legal y declaración.
- 4 Cuatro casos: grande, PYME, en especie e infracción.
- 5 Bienes en desuso del Estado (RIARD).

Caso guía

Distribuidora Norte S.A. (Grecia) tuvo un buen año y quiere apoyar a una asociación que atiende a personas adultas mayores y a la **Cruz Roja**. La gerencia pregunta: ¿cuánto podemos donar **con beneficio fiscal**?

La idea central

Donar **no es gratis para Hacienda**: el Estado “deja de cobrar” impuesto a cambio de que la empresa financie obras de bien social. Por eso hay **límites y controles**.

Concepto

Entrega **gratuita** de dinero, bienes o servicios a una **entidad autorizada**, que el donante puede **restar de su renta bruta** al calcular el impuesto sobre la renta, hasta el **10 % de su renta neta** (Ley 7092, art. 8, inciso q, reformado por la Ley 9635).

Relación con la Contabilidad

En contabilidad	En la declaración de renta
Se registra todo lo donado como gasto	Solo se deduce hasta el 10 %
El exceso sigue siendo gasto contable	El exceso es gasto no deducible
Se archiva el comprobante de la entidad	Respalda la deducción ante Hacienda

¿A quién se puede donar con beneficio?

- **Estado**, instituciones autónomas y semiautónomas, **municipalidades**.
- **Universidades estatales**, juntas de protección social, **juntas de educación**, **Cruz Roja**.
- **Asociaciones y fundaciones** de bien social, científicas o culturales **autorizadas por la Dirección General de Tributación**.

Lista de entes autorizados

Hacienda publica la **lista oficial** de asociaciones y fundaciones autorizadas. **Antes de donar**, el contador verifica que la entidad aparezca y que su autorización esté **vigente**.

Donar a una entidad **no autorizada** es válido, pero **no se puede deducir**.

Para la entidad que quiere recibir donaciones deducibles

Requisito	Detalle
Autorización de Tributación Directa	Solicitud con firma digital (formulario D-408 en el sistema anterior; hoy por TRIBU-CR)
Al día	Con Hacienda (formal y material) y con la CCSS
Fines	Bien social, científico o cultural, en Costa Rica y al servicio del público
Trayectoria	Activa desde su constitución y con al menos un proyecto realizado
Estatutos	Al disolverse, sus bienes deben ir a fines iguales (no a una casa matriz extranjera)

Para el donante

Requisito	Detalle
Comprobante de donación	Emitido y firmado por la entidad (distinto de la factura electrónica)
Registro contable	La donación debe estar contabilizada en el período
Donación en especie	Detalle de bienes, cantidad y valor; certificación de valor de un contador público autorizado
Donación de servicios	Clase de servicio y su valor equivalente en colones

Fuente de los requisitos: resolución **DGT-R-03-2022** (sustituyó a la DGT-R-04-2021). *Verifique si existe una versión posterior adaptada a TRIBU-CR.*

Período de la deducción

Se deduce en el **período fiscal** en que se hizo la donación (ene–dic).

Vigencia de la autorización

La autorización de la entidad **vence** y se **renueva** en los meses previos al vencimiento.

Respuesta a prevenciones

Si a la solicitud le falta algo, la entidad corrige en el plazo que le fije Hacienda.

Conservación

Comprobantes y certificaciones se guardan mientras no prescriba la revisión (**4 años**).

El plazo exacto de vigencia de cada autorización figura en la resolución que la otorga: **consúltelo en la lista oficial**.

Fundamento legal

Norma	Aporte
Ley 7092 , art. 8 inciso q	Qué donaciones son deducibles y el límite del 10 %
Ley 9635 (2018)	Reformó el inciso q; reglas para valorar donaciones en especie
DGT-CI-008-2015, DGT-R-025-2016, DGT-R-040-2017	Normas citadas por el programa para el trámite de autorización (versiones anteriores)
DGT-R-04-2021 → DGT-R-03-2022	Requisitos actuales para solicitar la autorización
Decreto 40797-H (2017)	Donación de bienes en desuso del Estado y registro RIARD
Código Tributario, art. 81	Sanción por deducciones indebidas

El donante, al presentar la renta anual

- 1 Contabiliza **todas** las donaciones del período.
- 2 Separa las hechas a **entes autorizados** con comprobante.
- 3 Calcula la **renta neta antes de la donación** y su **10 %**.
- 4 Deduce el **menor** entre lo donado y el límite.
- 5 Suma el exceso como **gasto no deducible** en la conciliación fiscal.
- 6 Presenta la declaración en **TRIBU-CR**: formulario **101** (personas físicas) o **102** (personas jurídicas); antes era la D-101.

Fórmula del límite

Límite = 10 % × renta neta antes de la donación

Deducible = el menor entre (donación, límite)

No deducible = donación – deducible

La entidad que recibe

Solicita su **autorización** (y la renueva) y emite el **comprobante** a cada donante; registra los bienes recibidos con tipo, cantidad y valor.

Práctica con simulador

En el simulador de Hacienda, cargue los datos del caso de la siguiente diapositiva y compare el impuesto con y sin la donación.

Datos (período 2026)

Renta bruta mayor a ¢119 174 000 → tarifa 30 %.
Renta neta **antes** de la donación: **¢50 000 000**.
Dona **¢7 000 000** en efectivo a la Asociación Amigos del Hogar de Ancianos (autorizada).

Solución

Límite = 10 % × 50 000 000 = ¢5 000 000
Deducible ¢5 000 000 · No deducible ¢2 000 000
Renta gravable = 50 000 000 – 5 000 000 = ¢45 000 000
Impuesto = 45 000 000 × 30 % = **¢13 500 000**
Sin donación: 50 000 000 × 30 % = ¢15 000 000
Ahorro fiscal = ¢1 500 000

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
20-nov	Gasto por donaciones	7 000 000	
	Bancos		7 000 000
	Donación a Asociación Amigos del Hogar de Ancianos		

Conciliación fiscal

Concepto	Monto
Utilidad contable (50 000 000 – 7 000 000)	43 000 000
(+) Donación no deducible	2 000 000
Renta gravable	45 000 000

Donar ¢7 000 000 **no ahorra** ¢7 000 000: el ahorro es el impuesto sobre la parte deducible.

Datos

Ferretería El Roble S.A., renta bruta menor a ¢119 174 000 (PYME). Renta neta antes de la donación: ¢9 000 000. Dona ¢1 200 000 a la Junta de Educación de la escuela del barrio.

Tramos 2026 (personas jurídicas PYME)

Renta neta	Tarifa
Hasta 5 621 000	5 %
5 621 000 – 8 433 000	10 %
8 433 000 – 11 243 000	15 %
Más de 11 243 000	20 %

Solución

Límite = 10 % × 9 000 000 = ¢900 000 → no deducible ¢300 000
Renta gravable = 9 000 000 – 900 000 = ¢8 100 000
5 621 000 × 5 % = 281 050
(8 100 000 – 5 621 000) × 10 % = 247 900
Impuesto = ¢528 950
Sin donación (9 000 000): ¢647 300
Ahorro fiscal = ¢118 350

Con tramos, la donación ahorra impuesto en el **tramo más alto** que se deja de alcanzar: aquí bajó del tramo de 15 % al de 10 %.

Datos

Distribuidora Norte dona a la **Cruz Roja** 200 kits de higiene de su inventario, con un costo de **₡4 500** cada uno.

Valor de la donación = 200 × 4 500 = **₡900 000**
Se suma a las demás donaciones del año para aplicar el límite

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
02-dic	Gasto por donaciones	900 000	
	Inventario de mercadería		900 000
Donación de 200 kits de higiene a la Cruz Roja			

Documentos que debe archivar

- **Comprobante** de la Cruz Roja con tipo de bien, cantidad y valor.
- **Certificación de valor** de un contador público autorizado.
- Salida de inventario (kárdex) firmada.

Pregunta de análisis

Si en el año la empresa ya donó ₡7 000 000 con un límite de ₡5 000 000, ¿cuánto de estos ₡900 000 es deducible?
Respuesta: ₡0, porque el límite ya se agotó; todo pasa a no deducible.

¿Qué es?

Las instituciones del Gobierno Central pueden **donar** bienes que ya no usan (computadoras, mobiliario, vehículos) a instituciones inscritas en el **Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD)**, que lleva la **DGABCA** del Ministerio de Hacienda (Decreto 40797-H).

¿Necesita estar en el RIARD?	Respuesta
Juntas de educación y administrativas	No : son aptas por ley
Municipalidades y concejos de distrito	No
Asociaciones o fundaciones de interés público o social	Sí , con estatutos, personería y prueba de estar activas

Ejercicio 4: ordene el trámite de donación

- 1 La jefatura **solicita** la donación con lista de bienes y justificación.
- 2 La unidad de bienes hace la **inspección**.
- 3 Se verifica que el receptor esté en el **RIARD** (o sea exento).
- 4 La **Comisión de Donaciones** recomienda.
- 5 El jerarca **aprueba** por resolución.
- 6 Se firma el **acta de entrega**.
- 7 Se actualiza el sistema y se informa a la DGABCA.

El receptor debe **informar** a la DGABCA que recibió los bienes.

Infracciones frecuentes

- Deducir donaciones a entidades **no autorizadas** o con autorización vencida.
- Deducir **más del 10 %**.
- Comprobantes falsos o valores inflados en especie.
- Para la entidad: usar los fondos en fines distintos → pierde la autorización.

Art. 81 del Código Tributario

Declaración inexacta: multa del **50 %** de la diferencia de impuesto; **100 %** si es grave y **150 %** si hay medios fraudulentos. Se puede reducir con el **art. 88** (hasta 80 %).

Caso 4: deducción indebida

Distribuidora Norte dedujo los **₡7 000 000** completos. Se da cuenta y **rectifica sola**, autoliquidando la multa.

Deducción de más = $7\,000\,000 - 5\,000\,000 =$
₡2 000 000

Impuesto omitido = $2\,000\,000 \times 30\% =$
₡600 000

Multa art. 81 = $600\,000 \times 50\% =$ ₡300 000

Reducción 80 % → **paga ₡60 000** de multa

Además: ₡600 000 de impuesto + intereses
(8,41 % anual)

Ejercicio	Respuesta
1. Renta neta ¢20 000 000; dona ¢3 000 000 a una universidad estatal. ¿Deducible?	¢2 000 000 (no deducible ¢1 000 000)
2. Renta neta ¢12 000 000; dona ¢800 000 a la Cruz Roja.	¢800 000 completos (límite ¢1 200 000)
3. Empresa al 30 %, deducción de ¢2 000 000: ¿ahorro?	$2\,000\,000 \times 30\% =$ ¢600 000
4. Dona a un club deportivo sin autorización. ¿Deducible?	No ; todo es gasto no deducible
5. Una escuela pública quiere computadoras en desuso del MEP. ¿Debe inscribirse en el RIARD?	No : la junta de educación es apta por ley
6. Utilidad contable ¢18 000 000 con donación de ¢3 000 000 incluida; límite ¢2 100 000. Renta gravable.	$18\,000\,000 + 900\,000 =$ ¢18 900 000

Verificación del 6

Renta neta antes de donar = 18 000 000
+ 3 000 000 = 21 000 000 → límite
2 100 000 → gravable 21 000 000 –
2 100 000 = **18 900 000. ✓**

Investigue

Busque en la lista oficial de Hacienda una entidad autorizada de su cantón y anote su número de resolución y vigencia.

Para recordar

- 1 Solo son deducibles las donaciones a **entes autorizados** o públicos de la ley.
- 2 Límite: **10 % de la renta neta** antes de la donación.
- 3 Contablemente se registra todo; fiscalmente el exceso es **no deducible**.
- 4 En especie: comprobante + **certificación de valor**.
- 5 Bienes en desuso del Estado: receptores inscritos en el **RIARD**.

Resumen numérico

$\text{Deducible} = \min(\text{donación}; 10 \% \text{ renta neta})$

$\text{Ahorro} = \text{deducible} \times \text{tarifa marginal}$

Datos por verificar

Formulario de autorización en TRIBU-CR (antes D-408), plazo de vigencia de cada autorización y si la DGT-R-03-2022 tiene una versión posterior.